

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8237/2538

นาย สินชัย จิรเจริญจิตต์ กับพวก
นาง รัตนศิริ กิจเกื้อกูล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 331

แม้ในขณะแรกที่จำเลยเข้าครอบครองพื้นที่พิพาทจำเลยได้ทำสัญญาเช่าช่วงกับโจทก์มีความผูกพันกับโจทก์ตามสัญญาเช่าช่วงจำเลยย่อมมีหน้าที่ตามสัญญาที่จะต้องชำระเงินค่าเช่าให้โจทก์ในฐานะเป็นเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับชำระหนี้เงินค่าเช่าซึ่งจำเลยก็ได้ชำระเงินค่าเช่าให้โจทก์ตลอดมาจนถึงเดือนมีนาคม 2534 ก็ตามแต่ต่อมาจำเลยได้รับแจ้งจากบริษัทอ.เจ้าของพื้นที่พิพาทแจ้งให้ทราบว่าส.ผู้เช่าพื้นที่พิพาทและโจทก์ทั้งสองหมดสิทธิในสัญญาเช่าที่ทำกับบริษัทอ.ดังกล่าวแล้วให้จำเลยไปทำสัญญาเช่ากับบริษัทอ. และชำระค่าเช่าแก่บริษัทอ. โดยตรงมิฉะนั้นก็ให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากพื้นที่พิพาทอีกทั้งภายหลังปรากฏว่าบริษัทอ.ได้ฟ้องขับไล่ส.กับได้เรียกให้พ.ผู้เช่าช่วงพื้นที่พิพาทจากส.เข้าไปเป็นจำเลยร่วมด้วยจำเลยจึงได้ไปทำสัญญาเช่าพื้นที่พิพาทจากบริษัทอ. มีผลการเช่าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2534 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบุคคลผู้ตกอยู่ในภาวะเช่นจำเลยซึ่งมีเจตนาจะเช่าพื้นที่พิพาทไม่สามารถจะหยั่งรู้ถึงสิทธิในการให้เช่าพื้นที่พิพาทได้แน่นอนว่าระหว่างโจทก์และบริษัทอ. ซึ่งต่างก็อ้างว่าเป็นผู้มีสิทธิให้เช่าพื้นที่พิพาทได้ทั้งสองฝ่ายว่าใครจะเป็นผู้มีสิทธิอันแท้จริงกันแน่จำเลยจึงได้นำเงินค่าเช่าตั้งแต่เดือนเมษายน 2534 ไปวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์ตลอดมาจำนวนเงินค่าเช่าแต่ละเดือนที่จำเลยวางไว้เป็นเงินเดือนละ 14,400 บาทเท่ากับค่าเช่าที่ตกลงไว้กับโจทก์ซึ่งมากกว่าที่จำเลยตกลงไว้กับบริษัทอ. เจ้าของพื้นที่พิพาทการ

วางเงินค่าเช่าของจำเลยดังกล่าวก็โดยเจตนาจะชำระค่าเช่าเพื่อประโยชน์แก่โจทก์หรือบริษัทอ.เจ้าของพื้นที่พิพาทเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิอันแท้จริงซึ่งจำเลยไม่อาจจะหยั่งรู้ได้แน่นอนนั้นเองมิได้วางเพียงเพื่อประโยชน์แก่บริษัทอ. เจ้าของพื้นที่พิพาทเท่านั้น เพราะมิฉะนั้นจำเลยคงไม่วางเงินค่าเช่าเป็นรายเดือนละ 14,400 บาทตามที่ตกลงกับโจทก์และการที่จำเลยวางเงื่อนไขในการรับเงินว่าต้องเป็นเจ้าหนี้ที่มีคำสั่งศาลถึงที่สุดมาแสดงซึ่งมีความหมายว่าศาลมีคำสั่งฟังได้ว่าเจ้าหนี้ผู้นั้นเป็นผู้มีสิทธิในการให้เช่านั้นเองจำเลยจำเป็นต้องวางเงื่อนไขดังกล่าวก็เนื่องมาจากความไม่สามารถจะหยั่งรู้ถึงสิทธิอันแน่นอนระหว่างโจทก์กับบริษัทเจ้าของพื้นที่ทั้งก็เป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งสองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งมีสิทธิอันแท้จริงหากไม่วางเงื่อนไขดังกล่าวโจทก์หรือบริษัทอ.เจ้าของพื้นที่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอรับเงินที่จำเลยวางไว้โดยยังมิได้พิสูจน์สิทธิอันแท้จริงไปก็ได้ดังนั้นการวางเงินค่าเช่าของจำเลยดังกล่าวมีเหตุผลโดยชอบและมีใช้ความผิดของจำเลยจำเลยมีสิทธิที่จะวางทรัพย์ชำระเงินค่าเช่าได้อันเป็นผลให้จำเลยหลุดพ้นจากหนี้ค่าเช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 331 จำเลยจึงหาเป็นผู้ผิดนัดชำระค่าเช่าแก่โจทก์ไม่โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าช่วงและฟ้องขับไล่เรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นผู้เช่าช่วงโดยชอบด้วยกฎหมายในพื้นที่จำนวน 1.50 ตารางเมตร ซึ่งอยู่บนชั้น 3 อาคารมานูญครองเซ็นเตอร์ของบริษัทมานูญครองอบพีชและไซโลจำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2533 โจทก์ทั้งสองทำสัญญาให้จำเลยเช่าช่วงช่วงต่อมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ครบกำหนดระยะเวลาการเช่าในวันที่ 31 ธันวาคม 2535 ค่าเช่าเดือนละ 14,400 บาทชำระค่าเช่าทุกวันที่ 1 ของเดือน จำเลยทราบดีว่าโจทก์ทั้งสองเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิครอบครองใช้ประโยชน์ในพื้นที่เช่า

ดังกล่าว และมีสิทธินำออกให้จำเลยเช่า จำเลยผิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่าตั้งแต่เดือน
เมษายน 2534 โจทก์ทั้งสองมีหนังสือทวงถามจำเลยให้ชำระค่าเช่าภายในกำหนด
15 วัน มิฉะนั้นให้ถือเอาหนังสือดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญา ให้จำเลยขนย้าย
ทรัพย์สินและบิรวารออกไป จำเลยได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2534 ครบ
กำหนดเวลาในวันที่ 19 กันยายน 2534 แต่จำเลยเพิกเฉยทำให้โจทก์ทั้งสองเสียหาย
จำเลยต้องรับผิดชอบชำระค่าเช่าที่ค้างชำระตั้งแต่เดือนเมษายน 2534 ถึงวันที่ 19
กันยายน 2534 เป็นเงิน 86,400 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับจากวัน
ที่ 19 กันยายน 2534 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 1,080 บาท รวมเป็นเงิน 87,480 บาท
นอกจากนี้ถ้าจำเลยออกไป โจทก์ทั้งสองสามารถให้บุคคลภายนอกเช่าได้ไม่ต่ำกว่า
เดือนละ 20,000 บาท จำเลยต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายดังกล่าว นับจากวันที่ 19
กันยายน 2534 จนถึงวันฟ้องคิดเป็นเงิน 40,000 บาท และนับถัดจากวันฟ้องจนกว่า
จะออกไปและส่งมอบสถานที่เช่าคืนโจทก์ทั้งสอง ขอให้บังคับจำเลยขนย้ายทรัพย์สิน
และบิรวารออกไปจากสถานที่เช่าห้ามมิให้จำเลยและบิรวารเข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไป
ให้จำเลยชำระค่าเช่าที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายก่อนฟ้องรวมเป็นเงิน
127,480 บาท แก่โจทก์ทั้งสองพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับจากวันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยชำระค่าเสียหายเดือนละ 20,000 บาท นับถัดจากวัน
ฟ้องจนกว่าจะขนทรัพย์สินและบิรวารออกไปจากสถานที่เช่าและส่งมอบคืนโจทก์ทั้ง
สอง

จำเลยให้การว่า จำเลยทำสัญญาเช่าช่วงตามฟ้องกับโจทก์ทั้งสองจริง แต่ต่อมา
จำเลยได้รับการบอกกล่าวจากบริษัทเอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัดเจ้าของพื้นที่ที่เช่าให้จำเลยทำสัญญาเช่ากับบริษัทดังกล่าวโดยตรง เนื่องจาก
บริษัทดังกล่าวได้บอกเลิกสัญญาเช่ากับนางสาวสุวิ สีนุญเรือง ซึ่งโจทก์ทั้งสองเป็นผู้
เช่าและเป็นบิรวารของนางสาวสุวิ และได้มีการฟ้องเป็นคดีที่ศาลแพ่งในคดี
หมายเลขดำที่ 4731/2534 จำเลยจึงทำสัญญาเช่ากับบริษัทดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 1

เมษายน 2534 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2535 ค่าเช่าเดือนละ 5,400 บาท จำเลยไม่ทราบว่าจะชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ใด จึงนำเงินค่าเช่าเดือนละ 14,400 บาท ไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดีตั้งแต่เดือนเมษายน 2534 เป็นต้นมา และได้แจ้งให้โจทก์ทั้งสองทราบ ซึ่งถ้าโจทก์ทั้งสองมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในสถานที่เช่า โจทก์ทั้งสองสามารถนำคำพิพากษาถึงที่สุดไปรับเงินค่าเช่าได้ การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำโดยชอบ และตามขั้นตอนของกฎหมายมิได้เพิกเฉยไม่ชำระค่าเช่า จำเลยจึงมิได้โต้แย้งสิทธิโจทก์ทั้งสอง และมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายค่าเช่าและผลประโยชน์ที่โจทก์ทั้งสองจะได้รับไม่ถึงเดือนละ 20,000 บาท การฟ้องคดีนี้เป็นการกลั่นแกล้งจำเลยโดยมีเจตนาไม่สุจริตเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการยึดเงินประกันจำนวน 34,875 บาทที่จำเลยวางไว้แก่โจทก์ทั้งสองในวันทำสัญญาเช่า ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้โต้เถียงกันฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2530 นางสาวสุวิสิษฐเรือง ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่พิพาทจากบริษัท มานูญครองอบพืชและไซโล จำกัด ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์จำกัด เจ้าของพื้นที่พิพาทตามสัญญาเช่าเอกสารหมายเลข 27 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2530 นางสาวสุวิสิษฐได้ทำสัญญาให้นายสมพงษ์ ชีวะเจริญไชย เช่าพื้นที่พิพาทต่อตามสัญญาเช่าเอกสารหมายเลข 5 วันที่ 1 มกราคม 2531 นาย

สมพงษ์ทำสัญญาให้โจทก์ทั้งสองเช่าพื้นที่พิพาทต่อเนื่องกันมาสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2535 ตามสัญญาเช่าเอกสารหมาย จ.24 และ จ.23 และวันที่ 20 มีนาคม 2533 โจทก์ทั้งสองทำสัญญาให้จำเลยเช่าช่วงพื้นที่พิพาทมีกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ ทำสัญญาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2535 ค่าเช่าเดือนละ 14,400 บาท ตามสัญญาเช่า ช่วงเอกสารหมาย จ.3 จำเลยได้ชำระค่าเช่าให้โจทก์ทั้งสองทุกเดือนตลอดมาจนถึง เดือนมีนาคม 2534 บริษัทเจ้าของพื้นที่พิพาทเรียกให้จำเลยไปทำสัญญาเช่าพื้นที่ พินาทจากบริษัทโดยตรงเมื่อบริษัทอ้างว่านางสาวสุวิณีผิดสัญญาเช่าและฟ้องขับไล่ นางสาวสุวิณีตามสำเนาคำฟ้องเอกสารหมาย จ.26 ในคดีดังกล่าวบริษัทได้เรียกให้ นายสมพงษ์เข้าไปเป็นจำเลยร่วมด้วย ดังนั้นในวันที่ 18 มีนาคม 2534 จำเลยจึงไป ทำสัญญาเช่าพื้นที่พิพาทกับบริษัทเจ้าของพื้นที่ต่อเนื่องกันปีต่อปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2534 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2531 ค่าเช่าเดือนละ 9,000 บาท ตามสัญญาเช่า เอกสารหมาย ล.30/1 และ ล.31 หลังจากนั้นจำเลยได้นำเงินค่าเช่าตั้งแต่เดือน เมษายน 2534 เดือนละ 14,400 บาท ไปวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรม บังคับคดี ตามใบเสร็จรับเงินเอกสารหมาย ล.3 ถึง ล.15 และ ล.35 ถึง ล.40 จำเลย อ้างเหตุที่ขอวางทรัพย์ว่าไม่สามารถจะหยั่งรู้ถึงสิทธิของเจ้าหนี้หรือรู้ตัวเจ้าหนี้ได้ แน่นอนโดยมิใช่ความผิดของจำเลยจึงวางทรัพย์เพื่อให้โจทก์ทั้งสองหรือบริษัท เจ้าของพื้นที่ เจ้าหนี้เพื่อรับเงินค่าเช่าที่วางไว้โดยมีเงื่อนไขว่าเจ้าหนี้จะรับเงินได้ต่อ เมื่อนำคำสั่งศาลถึงที่สุดมาแสดงตามสำเนาคำร้องขอวางทรัพย์เอกสารหมาย ล.16 ถึง ล.28 จำเลยได้แจ้งถึงการนำเงินค่าเช่าไปวางไว้ ณ สำนักงานวางทรัพย์กลางดัง กล่าวให้โจทก์ทั้งสองทราบด้วยแล้วตามเอกสารหมาย ล.1 และ ล.30 และบริษัท เจ้าของพื้นที่ได้ฟ้องโจทก์ทั้งสองเพื่อให้ศาลแสดงว่าโจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิให้จำเลย เช่าพื้นที่พิพาทและให้บริษัทมีสิทธิรับเงินที่จำเลยวางไว้ต่อสำนักงานวางทรัพย์กลาง ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องตามสำเนาคำพิพากษาเอกสารหมาย ล.32 คดีอยู่ ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โจทก์ทั้งสองถือว่าโจทก์ทั้งสองไม่ได้รับเงินค่า

เช่าจากจำเลยตั้งแต่เดือนเมษายน 2534 เป็นต้นมา จึงให้ทนายความมีหนังสือ
ทวงถามค่าเช่าจากจำเลยและบอกเลิกสัญญาเช่าช่วงตามเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2

มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองว่า การที่จำเลยนำเงินค่าเช่าไป
วางไว้ ณ สำนักงานวางทรัพย์กลางกรมบังคับคดี ดังกล่าวจะทำให้จำเลยหลุดพ้นจาก
การชำระหนี้ค่าเช่าแก่โจทก์ทั้งสองหรือไม่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา
331 บัญญัติว่า "ถ้าเจ้าหนี้บอกปิดไม่ยอมรับชำระหนี้ก็ดีหรือไม่สามารถจะรับชำระหนี้
ก็ดี หากบุคคลผู้ชำระหนี้วางทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้ไว้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้แล้ว
ก็ย่อมจะเป็นอันหลุดพ้นจากหนี้ได้ ความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่บุคคลผู้ชำระ
หนี้ไม่สามารถจะหยั่งรู้ถึงสิทธิหรือไม่รู้ตัวเจ้าหนี้ได้แน่นอนโดยมิใช่ความผิดของตน"
เห็นว่า จริงอยู่แม้ในขณะแรกที่จำเลยเข้าครอบครองพื้นที่พิพาทจำเลยได้ทำสัญญา
เช่าช่วงกับโจทก์ทั้งสอง มีความผูกพันกับโจทก์ทั้งสองตามสัญญาเช่าช่วง จำเลยย่อม
มีหน้าที่ตามสัญญาที่จะต้องชำระเงินค่าเช่าให้โจทก์ทั้งสองในฐานะเป็นเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ
รับชำระหนี้เงินค่าเช่า ซึ่งจำเลยก็ได้ชำระเงินค่าเช่าให้โจทก์ทั้งสองตลอดมาจนถึง
เดือนมีนาคม 2534 ก็ตาม แต่ต่อมาจำเลยได้รับแจ้งจากบริษัทเอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้
ดีส์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เจ้าของพื้นที่พิพาทแจ้งให้ทราบว่านางสาวสุวภีผู้เช่า
พื้นที่พิพาทและโจทก์ทั้งสองหมดสิทธิในสัญญาเช่าที่ทำกับบริษัทดังกล่าวแล้ว ให้
จำเลยไปทำสัญญาเช่ากับบริษัทและชำระค่าเช่าบริษัทโดยตรง มิฉะนั้นก็ให้จำเลยขน
ย้ายทรัพย์สินออกไปจากพื้นที่พิพาทตามหนังสือแจ้งของบริษัทลงวันที่ 11 และวัน
ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534 เอกสารหมายเลข ล.33 อีกทั้งภายหลังปรากฏว่าบริษัทได้ฟ้องขับ
ไล่นางสาวสุวภีกับได้เรียกให้นายสมพงษ์ผู้เช่าช่วงพื้นที่พิพาทจากนางสาวสุวภีเข้าไป
เป็นจำเลยร่วมด้วยจำเลยจึงได้ไปทำสัญญาเช่าพื้นที่พิพาทจากบริษัทดังกล่าวมีผล
การเช่าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2534 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบุคคลผู้ตกอยู่ในภาวะเช่น
จำเลยซึ่งมีจำเลยจะเช่าพื้นที่พิพาทไม่สามารถจะหยั่งรู้ถึงสิทธิในการให้เช่าพื้นที่
พิพาทได้แน่นอนว่าระหว่างโจทก์ทั้งสองและบริษัทดังกล่าว ซึ่งต่างก็อ้างว่าเป็นผู้มี

สิทธิให้เช่าพื้นที่พิพาทได้ทั้งสองฝ่ายว่าใครจะเป็นผู้มีสิทธิอันแท้จริงกันแน่ จำเลยจึงได้นำเงินค่าเช่าตั้งแต่เดือนเมษายน 2534 ไปวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดีตลอดมา จำนวนเงินค่าเช่าแต่ละเดือนที่จำเลยวางไว้เป็นเงินเดือนละ 14,400 บาท เท่ากับค่าเช่าที่ตกลงไว้กับโจทก์ทั้งสองซึ่งมากกว่าที่จำเลยตกลงไว้ บริษัทเจ้าของพื้นที่พิพาทการวางเงินค่าเช่าของจำเลยดังกล่าวก็โดยเจตนาจะชำระค่าเช่าเพื่อประโยชน์แก่โจทก์ทั้งสองหรือบริษัทเจ้าของพื้นที่พิพาท เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิอันแท้จริงซึ่งจำเลยไม่อาจจะหยั่งรู้ได้แน่นอนนั้นเองมิได้วางเพียงเพื่อประโยชน์แก่บริษัทเจ้าของพื้นที่พิพาทเท่านั้น เพราะมิฉะนั้นจำเลยคงไม่วางเงินค่าเช่าเป็นเงินเดือนละ 14,400 บาท ตามที่ตกลงกับโจทก์ทั้งสอง และการที่จำเลยวางเงื่อนไขในการรับเงินว่าต้องเป็นเจ้าหนี้ที่มีคำสั่งศาลถึงที่สุดมาแสดง ซึ่งมีความหมายว่าศาลมีคำสั่งฟังได้ว่าเจ้าหนี้ผู้นั้นเป็นผู้มีสิทธิในการให้เช่านั้นเอง จำเลยจำเป็นต้องวางเงื่อนไขดังกล่าวก็เนื่องมาจากความไม่สามารถจะหยั่งรู้ถึงสิทธิอันแน่นอนระหว่างโจทก์ทั้งสองกับบริษัทเจ้าของพื้นที่ทั้งก็เป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งสองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งมีสิทธิอันแท้จริง หากไม่วางเงื่อนไขดังกล่าวโจทก์ทั้งสองหรือบริษัทเจ้าของพื้นที่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอรับเงินที่จำเลยวางไว้โดยยังมิได้พิสูจน์สิทธิอันแท้จริงไปได้ ดังนั้นการวางเงินค่าเช่าของจำเลยดังกล่าวมีเหตุผลโดยชอบ และมีใช้ความผิดของจำเลย จำเลยมีสิทธิที่จะวางทรัพย์ชำระเงินค่าเช่าได้ อันเป็นผลให้จำเลยหลุดพ้นจากหนี้ค่าเช่าตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวแล้วจำเลยจึงหาเป็นผู้ผิดนัดชำระค่าเช่าแก่โจทก์ทั้งสองไม่โจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าช่วงและฟ้องขับไล่เรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้

พิพากษายืน

(สละ เทศร่ำพรรณ-สุรินทร์ นาควิเชียร-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ